



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2025-11-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Diciembre de 2025

Referencia: Conc. 2004 - Resolución TDC - Artículo 14 Inc. a), de la Ley 27.442.

VISTO:

El expediente EX-2024-123921756- -APN-DR#CNDC, caratulado: "GLATFELTER CORPORATION S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.2004)."

La presentación de fecha 12 de noviembre de 2024 mediante la cual GLATFELTER CORPORATION notificó la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades, que hasta el momento pertenecía a BERRY GLOBAL GROUP INC.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 23 de diciembre de 2025.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades ("SHyE") por parte de GLATFELTER CORPORATION (actualmente MAGNERA CORPORATION), unidad que hasta el momento pertenecía a BERRY GLOBAL GROUP INC.

La unidad de negocios SHyE se dedica a la fabricación y comercialización de materiales no tejidos, abarcando tanto productos desechables para usos higiénicos (principalmente para el cuidado de niños y aplicaciones de higiene femenina) como materiales durables para aplicaciones industriales y de construcción, y descartables para otros usos (aplicaciones sanitarias y toallitas industriales).

GLATFELTER CORPORATION es un líder mundial en la provisión de materiales no tejidos de ingeniería, con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos. En Argentina, cuenta con una oficina de ventas ubicada en Buenos Aires.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 4 de noviembre de 2024 y su notificación se realizó el 12 de noviembre de 2024. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades por parte de GLATFELTER CORPORATION infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que, si bien la operación presenta relaciones horizontales en el suministro de materiales no tejidos en Argentina, la participación de GLATFELTER en el mercado nacional es marginal —inferior al 1,5% en todos los segmentos analizados—, de modo que la operación implica un cambio en la titularidad sin que aumente significativamente la concentración en estos mercados.

El análisis se realizó considerando la segmentación de los materiales no tejidos en: (i) durables; (ii) descartables higiénicos; y (iii) descartables para otros usos, con alcance geográfico nacional. En todos los segmentos, la variación del índice de Herfindahl-Hirschman post-transacción resultó mínima.

Asimismo, la Secretaría no formuló objeciones a las cláusulas restrictivas de la competencia estipuladas en el marco de la transacción, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 23 de diciembre de 2025.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades por parte de GLATFELTER CORPORATION (actualmente MAGNERA CORPORATION), de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Notifíquese a GLATFELTER CORPORATION (actualmente MAGNERA CORPORATION) y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2025.12.26 09:41:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.12.26 10:53:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.12.26 11:38:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-123921756- -APN-DR#CNDC, caratulado “GLATFELTER CORPORATION S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición, por parte de GLATFELTER CORPORATION (“GLATFELTER”), del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades (“SHyE”), que hasta el momento pertenecía a BERRY GLOBAL GROUP INC. (“BERRY”).
2. La operación se instrumentó el 6 de febrero de 2024 a través de un *Acuerdo de Transacción RMT* y un *Separation and Distribution Agreement*.
3. La unidad de negocios SHyE se dedica a la fabricación y comercialización de materiales no tejidos, abarcando tanto productos desechables para usos higiénicos (principalmente para el cuidado de niños y aplicaciones de higiene femenina) como materiales durables para aplicaciones industriales y de construcción, y descartables para otros usos (aplicaciones sanitarias y toallitas industriales).
4. GLATFELTER es un líder mundial en la provisión de materiales no tejidos de ingeniería, con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos.¹
5. BERRY y sus afiliadas, fabrican y comercializan a nivel global envases de plástico, materiales especiales de materiales no tejidos y materiales de ingeniería en diferentes países.²
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 4 de noviembre de 2024, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 12 de noviembre de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El {12 de noviembre de 2024}, GLATFELTER notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

¹ GLT, encontrándose sus acciones atomizadas en manos de numerosos accionistas. Luego de la operación en cuestión, la compañía opera bajo el nombre de MAGNERA CORPORATION, y cotiza en la NYSE, bajo la denominación MAGN.

² BERRY también cotiza en la NYSE y sus participaciones accionarias están dispersas y no tiene ningún accionista ni grupo de accionistas que posean control único o conjunto.

8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
10. El 15 de noviembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
11. El 23 de octubre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 23 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SHyE por parte de GLATFELTER (actualmente MAGNERA CORPORATION).
14. Las operaciones de GLATFELTER comprenden una variedad de tecnologías de fabricación de materiales no tejidos que incluyen *airlaid*, *wetlaid* y *spunlace* con quince sedes de fabricación ubicados en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, Reino Unido y Filipinas.
15. En Argentina, GLATFELTER tiene una oficina de ventas ubicada en Buenos Aires, y comercializa sus productos bajo las marcas *Glatfelter* y *Sontara*.
16. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

³ La LDC establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
Grupo comprador – GLATFELTER	
GTL SONTARA ARGENTINA S.R.L.	Comercialización de materiales no tejidos importados desde otras filiales del grupo.
GLATFETER FALKENHAGEN GMBH (Alemania)	Comercialización de materiales no tejidos a Argentina mediante exportaciones.
Objeto – SHyE	
PGI ARGENTINA S.A.	Fabricación y comercialización de materiales no tejidos (desechables para usos higiénicos y para otros usos, duraderos para usos de naturaleza no industrial y materiales no tejidos para diversas aplicaciones industriales y de construcción). Su actividad está orientada fundamentalmente en los materiales no tejidos para uso en productos de higiene y médicos.
COMPANHIA PROVINCIA IND. E COMERCIO (Brasil)	Comercialización de materiales no tejidos (desechables para usos higiénicos y para otros usos y materiales no tejidos para diversas aplicaciones industriales y de construcción) mediante exportaciones.
BERRY DO BRASIL LTDA (Brasil)	Comercialización de materiales no tejidos (desechables para usos higiénicos y para otros usos) mediante exportaciones.
PGI FRANCE SAS (Francia)	Comercialización de materiales no tejidos (para diversas aplicaciones industriales y de construcción) mediante exportaciones.
PGI NONWOVENS B.V. (Países Bajos)	Comercialización de materiales no tejidos (para diversas aplicaciones industriales y de construcción) mediante exportaciones.
FIBERWEB LLC (Estados Unidos)	Comercialización de materiales no tejidos (para diversas aplicaciones industriales y de construcción) mediante exportaciones.

Fuente: Secretaría de Concentraciones Económicas en base a información aportada por la parte notificante.

17. En Argentina, GLATFELTER y SHyE presentan relaciones horizontales en el suministro de materiales no tejidos. Cabe mencionar que las ventas de GLATFELTER en el país provienen en un 100% de importaciones.

III.2. Mercado relevante

III.2.1. Materiales no tejidos

18. Los materiales no tejidos son un producto textil de alto rendimiento y bajo costo que sirve como alternativa a las telas tradicionales, papel y otros materiales. Son ampliamente definidos como hojas de diseño o estructuras de red, hechas de polímeros y/o fibras naturales que son unidas entrelazando fibras o filamentos de forma mecánica, térmica o química.
19. Los materiales no tejidos pueden ser fabricados con características de valor agregado específicas como absorbencia, resistencia a la tracción, propiedades de suavidad y de barrera, entre otras. A su vez, se distinguen por ser duraderos o descartables y son componentes esenciales como insumo en una amplia variedad de productos industriales y de consumo, incluyendo productos para higiene, médicos, paños y toallas, filtración e industriales.
20. Si bien existen distintas técnicas para la fabricación de materiales no tejidos (*drylaid* (cardado); *spunmelt /meltspun*; hilado; mojado o colocado en el aire), desde el punto de vista de la demanda, los clientes se enfocan en satisfacer necesidades específicas, sin atender la forma de producción que tenga el material no tejido. Por el lado de la oferta, los competidores del mercado suelen tener una cartera variada de productos que pueden satisfacer una variedad de aplicaciones de uso final, con características diferenciadas y a menudo producidos mediante diferentes técnicas.
21. En casos anteriores, la ex CNDC ha analizado el mercado de materiales no tejidos. Sin llegar a una definición taxativa del mercado, en esa ocasión consideró que, desde el punto de vista de la demanda, se pueden identificar tres variedades de telas no tejidas: i) durables (filtros, cubiertas de cables, entre otros); ii) descartables higiénicas (pañales, toallas femeninas) y iii) descartables para otros usos (gasas, vestimentas para hospitales, paños para el hogar).⁴
22. Las diferentes aplicaciones finales implican necesidades técnicas específicas para cada producto, por lo que un material no tejido fabricado para ciertas aplicaciones no puede utilizarse para otras. Por otro lado, al considerar la sustitución por el lado de la oferta, la ex CNDC concluyó que existe tecnología para adaptar las líneas de producción de un segmento a otro con bajo costo y en poco tiempo.⁵
23. Según la información aportada por la notificante, en Argentina, tanto el objeto como la compradora ofrecen productos en los tres segmentos especificados, aunque cada una

⁴ "POLYMER GROUP INC., FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LATIN AMERICA y OTROS S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC.1149)", Resolución (ex) SC 373/2018 del 24 de octubre de 2018, Dictamen CNDC -IF-2018-42845433-APN-CNDC#MP- del 31 de agosto de 2018, EX-2018-32018378--APN-DGD#MP.

⁵ Según el mismo antecedente, la jurisprudencia del CADE citada a pie de página N°6 de dicho dictamen (Parecer PROCADE/2008 referido al acto de concentración N.º 08012.009285/2007-00, COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ISOFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA.), coincidió oportunamente en que el análisis de forma segregada del mercado era el más aconsejable, ya que no hay sustituibilidad por el lado de la demanda, teniendo en vista la utilización de diferentes tipos de no tejidos para fines completamente diferentes y con características diferenciadas.

de las partes tiene una especialización diferente. La actividad principal de GLATFELTER es la producción y el suministro de materiales no tejidos descartables para aplicaciones de uso final en higiene femenina, así como descartables para otros usos (como la producción de bolsitas de té y filtros de café). Por su parte, SHyE se enfoca en ofrecer una gama más amplia de productos, tanto para ciertas aplicaciones especiales durables como desechables.

24. Conforme los antecedentes, la presente operación se analizará considerando la segmentación de los materiales no tejidos en: (i) durables; (ii) descartables higiénicos; y (iii) descartables para otros usos. Teniendo en cuenta que, en ausencia de preocupaciones para la competencia en ese escenario más restrictivo, lo mismo cabría esperar bajo una definición de mercado más amplia.

III.2.1.1. Materiales no tejidos durables

25. En el segmento de los materiales no tejidos durables, los escasos volúmenes vendidos por GLATFELTER solo incluyen materiales no tejidos para aplicaciones de papel eléctrico y, en cantidades menores, de materiales no tejidos para muebles y revestimientos de paredes. SHyE no está activa en el suministro de materiales no tejidos para aplicaciones de papel eléctrico; dentro del segmento, comercializa materiales para aplicaciones industriales y de construcción (automotrices, techos, edificación, embalaje industrial, entre otras) y usos duraderos de naturaleza no industrial (por ejemplo, para aplicaciones domésticas y de ropa de cama).

III.2.1.2. Materiales no tejidos descartables higiénicos

26. Según la información aportada, en este segmento, las partes se concentran en aplicaciones de uso final diferentes. Los escasos volúmenes comercializados por GLATFELTER en Argentina están enfocados en aplicaciones de higiene femenina, mientras que para SHyE, en base a datos de 2023, más del 90% de los volúmenes correspondió al suministro de materiales no tejidos para aplicaciones de higiene en el cuidado de niños, por ejemplo, pañales.

III.2.1.3. Materiales no tejidos descartables para otros usos

27. Dentro de los desechables para otros usos, no higiénicos, GLATFELTER suministra materiales no tejidos para la producción de toallitas industriales de uso para limpieza crítica y multipropósito; bolsitas de té y filtros de café; manteles o servilletas descartables; o envases de alimentos. SHyE provee estos materiales para aplicaciones sanitarias (producción de batas quirúrgicas) o toallitas para usos industriales.

III.2.2. Mercado geográfico

28. Según la parte notificante, la competencia en el suministro de materiales no tejidos tiene alcance mundial, o, al menos, de América del Sur. En Argentina, estos materiales a menudo se importan desde Brasil u otros países, y solo un número limitado de empresas los fabrican a nivel local. En efecto, GLATFELTER no fabrica estos productos en Argentina.
29. En esa línea, existirían flujos comerciales sustanciales dentro de regiones más amplias que Argentina y, en términos generales, los costos de transporte no superarían el 5%

del precio promedio del producto, aunque cabe aclarar que ciertos materiales no tejidos son menos propensos al comercio y transporte internacional, dadas sus características físicas específicas.

30. Sin perjuicio de ello, la misma empresa sostiene que, independientemente del mercado geográfico relevante que se considere, la operación notificada no puede generar problemas de competencia en ningún mercado relevante ya que, antes del cierre de la operación, GLATFELTER era un proveedor menor, con cuotas de mercado mínimas a nivel nacional, que no superaban el 1,5% en ninguno de los segmentos de materiales no tejidos.
31. La parte notificante ha estimado que sus principales competidores en Argentina, con una participación de mercado superior al 5% en el suministro de materiales no tejidos, son SOFTBOND S.A., SCALTER S.R.L. y MERCOSUR NONWOVENS S.A. También enfrentan la competencia de otros proveedores regionales como MEGA PLÁSTICOS S.A. y AMÉRICA TNT S.A.
32. Por su parte, en los antecedentes citados de la ex CNDC, si bien se ha reconocido el gran peso de las importaciones y exportaciones para este tipo de productos, se consideró que el mercado geográfico a considerar debía ser, al menos, nacional.
33. En esta oportunidad, se adoptará también el escenario más restrictivo, correspondiente a una dimensión nacional, ya que, de no encontrarse problemas en el mercado acotado, pueden descartarse también riesgos bajo una definición geográfica ampliada.

III.3. Efectos horizontales

34. A continuación, se presentan las participaciones estimadas de mercado, junto a la variación del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) post transacción, considerando el mercado geográfico restringido de Argentina.

Tabla 2 | Participaciones en el mercado materiales no tejidos en Argentina, por segmento, 2021-2023

Categoría	2021			2022			2023			Var. IHH 2023
	GLAF	SHyE	Conj	GLAF	SHyE	Conj	GLAF	SHyE	Conj	
Materiales no tejidos	1,1	35,1	36,2	0,9	34,3	35,2	1,0	26,8	27,8	51 p.
Duraderos	0,4	30,4	30,7	0,7	34,3	35,0	0,3	57,1	57,4	35 p.
Descartables de higiene	0,5	66,7	67,2	0,5	66,2	66,7	0,1	59,5	59,7	17 p.
Descartables para otros usos	1,5	17,1	18,6	1,4	14,2	15,6	1,5	3,4	4,8	10 p.

Nota: "GLAF": GLATFELTER; "CONJ": conjunta

Fuente: Secretaría de Concentraciones Económicas en base a información aportada por la notificante.

35. Si bien, según datos del último año considerado, la participación combinada *ex post* en los segmentos de materiales no tejidos duraderos y descartables de higiene excede el 50%, la cuota equivale casi íntegramente a la que tenía *ex ante* el negocio objeto, debido a la participación marginal del comprador en el escenario previo.
36. En ese sentido, la operación implica un cambio en la titularidad sin que aumente significativamente la concentración en estos mercados.
37. Por lo tanto, desde una definición de mercado de producto amplia, donde se incluyan los materiales no tejidos en general, como desde una visión acotada por segmento, esta Secretaría de Concentraciones Económicas (SCE) no advierte efectos preocupantes para la competencia a partir de la presente operación.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

38. Esta SCE advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el *Acuerdo de Transacción RMT*.
39. Dichas cláusulas, establecen que BERRY y sus subsidiarias se comprometen a no participar, llevar a cabo, involucrarse, operar, controlar, gestionar o participar de otra manera como propietario, dueño, prestamista, aliado, principal o socio en ninguna persona, empresa o negocio que participe o realice (o esté preparando para participar o realizar) el Negocio Restringido. En cuanto al alcance temporal, para el “Negocio Restringido de Películas” la duración es de tres (3) años después de la fecha de cierre, y para el “Negocio Restringido de materiales No Tejidos” es de cinco (5) años después de la fecha de cierre. La transferencia del Negocio Restringido incluye la transferencia de *know-how*.⁶
40. La cláusula de no captación, dispuesta en el mismo acuerdo, se refiere a restricciones bilaterales en cuanto a la solicitud o contratación de empleados, por un período de dos años siguientes a la fecha de cierre, de (i) las Entidades y GLATFELTER por parte de BERRY y (ii) de BERRY por parte de las Entidades y GLATFELTER.⁷
41. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han

⁶ El Negocio Restringido incluye a) el Negocio de materiales No Tejidos: negocio de venta y fabricación de materiales no tejidos y b) el Negocio Restringido de Películas: negocio de venta y fabricación de films que se laminan a materiales no tejidos, que están destinados como componentes de productos para los mercados de salud e higiene, y films recubiertos de silicona para los mercados de salud e higiene. El Negocio Restringido no incluye ningún Negocio Retenido, entendiéndose por el mismo al negocio de diseñar, fabricar, vender y/o distribuir (a) envases rígidos y flexibles, (b) productos de cinta adhesiva, (c) dispositivos médicos y dispositivos de entrega y dispensación farmacéutica y consumible relacionados, (d) películas que no estén en el Negocio Objeto, películas de acolchado, y (f) productos que hayan sido fabricados por instalaciones no enumeradas en la Sección 6.17 de la Carta de Divulgación del Negocio Objeto en los 365 días previos a la firma. GLATFELTER no está activa en la producción y suministro de films.

⁷ Se refiere a las “Entidades” que serán transferidas al Negocio Objeto como resultado de la separación de Berry.

sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados..

IV CONCLUSIONES

42. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
43. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios de Salud, Higiene y Especialidades por parte de GLATFELTER CORPORATION (hoy MAGNERA CORPORATION), en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
44. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2025-142016922-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Diciembre de 2025

Referencia: Conc. 2004 - Dictamen SCE - Autoriza Art. 14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.23 12:26:40 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.23 12:26:41 -03:00